NABU-RV Erzgebirge e. V. | Sandstraße 116 | 09114 Chemnitz

NABU Sachsen
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS

NABU

RV Erzgebirge e. V.
Geschäftsstelle
Lutz Röder

Chemnitz, 24.01.2025

Stellungnahme zu dem Anordnungsentwurf zu Entscheidungen zur Beseitigung der Umweltschäden im Waldbestand bei Lichtenwalde

Vorgangs-Nr.: 9796943

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Anhörungsentwurf bezieht sich auf die im Frühjahr 2023 eingetretenen und durch die Behörde festgestellten Umweltschäden im Wald bei Lichtenwalde und ist an Waldeigentümer Norbert Jungbeck gerichtet.

1. In Ihrem Anschreiben verweisen Sie auf die entstandenen Umweltschäden auf den Flst . 478/a mit den LRT 9110 und 9170 sowie auf das Flst. 472/23 auf ein beseitigtes Fledermausquartier der Mopsfledermaus.

2. Der von der Behörde genehmigte erhebliche Eingriff in den prioritären FFH-Lebensraumtyp (LRT) 9180 „Schlucht- und Hangmischwälder" ist nicht Gegenstand der Anhörung. Obwohl das überwiegende öffentliche Interesse entsprechend § 34 Abs. (4) keinesfalls vorlag wurde von der Unteren Naturschutzbehörde des LK Mittelsachsen (UNB) die Genehmigung an den Waldeigentümer erteilt umfangreichere Fällarbeiten mit erheblichen Auswirkungen auf den prioritären LRT 9180 durchzuführen.
   Ein öffentlich gewidmeter Weg war nicht vorhanden, weshalb keine Verkehrssicherungspflicht vorlag!

3. Auf S. 22, Absatz 2.2.1.2 des Anordnungsentwurfes wird mitgeteilt, dass Forstarbeiten im prioritären LRT 9180 am 28.6.2022 angezeigt

NABU (Naturschutzbund Deutschland)
Regionalverband Erzgebirge e. V.
09114 Chemnitz
Sandstraße 116
Tel. +49 (0)371 3 36 48 50
Fax +49 (0)371 4 44 64 78
rv.erzgebirge@NABU-Sachsen.de
www.NABU-rve.de

Geschäftskonto
Sparkasse Chemnitz
IBAN DE24 8705 0000 3502 0023 38
BIC CHEKDE81XXX

Steuer-Nr. 215 / 142 / 00774
Ust-Id Nr. DE218086222

Anerkannter Naturschutzverband
nach § 29 BNatSchG

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.NABU-rve.de/impressum

wurden, die UNB das Gebiet im Rahmen eines Ortstermins am 20.07.2022 besichtigt hat. Am 21.02.2023 wurde der Bescheid für die Forstarbeiten erteilt. Wieso konnten die Stämme in der Zeit von der Anzeige bis zur Genehmigung nicht auf Quartiereigenschaften untersucht werden? Wurden überhaupt vor Beginn von Forstarbeiten in den Schutzgebieten bei Lichtenwalde Untersuchungen vorgenommen oder immer erst danach?

4. Die bereits seit März 2022 eingetretenen Umweltschäden im Wald bei Lichtenwalde wären zu vermeiden gewesen, wenn vorher eine erforderliche FFH-Verträglichkeitsprüfung durgeführt worden wäre. Waldeigentümer Jungbeck (Eigentümer einer Schreinerei) hatte die Fläche gekauft, um Bäume in größeren Umfang zu entnehmen. Dementsprechend konnte nicht ausgeschlossen werden, dass FFH-LRT sowie FFH-Arten erheblich beeinträchtigt werden. Es wäre laut BNatSchG Aufgabe der Behörde gewesen vor der ersten Fällgenehmigung eine FFH-Verträglichkeitsprüfung anzuordnen.

5. Entsprechend dem Aktenvermerk vom 06.12.2021 über den Ortstermin am 01.12.2021wurde festgestellt, dass die FFH-Verträglichkeit gegeben ist, wenn die von Herrn Jungbeck beantragten Maßnahmen bis Ende Februar 2022 abgeschlossen sind.
   Am 01.12.2021 fand eine Begehung des Gebietes mit Vertretern der UNB und des Forstamtes des LRA des LK Mittelsachsen statt, die als FFH-Verträglichkeitsvorprüfung bezeichnet wurde. Diese wurde nicht dokumentiert. Voraussetzung, dass keine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss ist, dass erhebliche Beeinträchtigungen mit Sicherheit auszuschließen sind. Deshalb ist die Entscheidung der FFH-Vorprüfung nachvollziehbar zu dokumentieren.

6. Trotz des Aktenvermerktes vom 06.12.21, wurde von der UNB die Genehmigung an Waldeigentümer Jungbeck erteilt, ab März 2022 während der Vegetations- und Brutzeit mit den Forstarbeiten (Fällarbeiten bis April, Rückearbeiten bis Juni) zu beginnen. Damit widersprach die UNB den eigenen Festlegungen laut Aktenvermerk vom 06.12.21. Die Genehmigung für die Forstarbeiten ab März 2022 hätte nicht erteilt werden dürfen!

7. Der NABU RV Erzgebirge e. V. hatte am 29.04.22 eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Mitarbeiter des LRA des LK Mittelsachsen wegen Missachtung der Naturschutzgesetze erhoben.
   In der Antwort vom LK Mittelsachsen vom 13.05.22 wurde bestätigt, dass die FFH-Vorprüfung nicht dokumentiert wurde. Die Entscheidung, dass keine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich ist kann nicht nachvollzogen werden!

8. Der NABU Sachsen hatte mit Schreiben vom 31.03.2022 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Verstoßes gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht erhoben.

9. Von der UNB wurden „scheibchenweise" Genehmigungen zu Forstarbeiten im FFH-Gebiet „Zschopautal" an Waldeigentümer Jungbeck erteilt ohne die erforderlichen Voruntersuchungen durchzuführen. Die Behörde hat die Forstarbeiten mit erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen begründet, angeblich keine Gelegenheit notwendige Voruntersuchungen durchzuführen und dadurch Umweltschäden geduldet und verschuldet.

10. Skandalös waren die Genehmigungen der Fällarbeiten auf dem Flst. 478/a (Kaulhübel).
    Mit Genehmigung der Behörden wurde eine breite Schneise in das FFH-Gebiet geschlagen.
    Ziel war die Beseitigung von einzelnen abgestorbenen Bäumen am Hang oberhalb von Häusern, die tatsächlich eine Gefahr darstellten. Einzelne Bäume wurden nicht wie von Naturschutzverbänden vorgeschlagen einzeln abgesetzt und gefällt, nein ca. 80 % des Waldes auf dem Flst. 478/a incl. eines Kahlschlages von ca. 2,4 ha im FFH-Gebiet wurde gefällt. Die eigentlich gefährlichen Bäume oberhalb der Häuser standen danach aber immer noch!
    Die von den Behörden angeordneten Maßnahmen waren ungeeignet und konnten diese Verkehrssicherungsprobleme nicht beseitigen. Aber eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-LRT und FFH-Arten wurde ohne Voruntersuchung verursacht. Die eingesetzten Harvester am Kaulhübel wurden mit Seilen an gesunden Bäumen ohne Schutzmaßnahmen für diese Bäume gesichert. Dadurch werden auch diese Bäume absterben.

11. Durch diesen Kahlschlag hat sich der Erhaltungszustand der FFH-LRT 9110 und 9170 auf dem Flst. 478/a von B auf C verschlechtert.

12. Die gefällten teilweise abgestorbenen Buchen mit zahlreichen Spaltenquartieren auf dem Flst. 478/a wurden mit großer Wahrscheinlichkeit auch von der Mopsfledermaus (FFH-Art, Anhang II) als Sommerquartier und Wochenstube genutzt.
    Untersuchungen vor den Fällarbeiten gab es keine!
    Laut dem Protokoll der Landesdirektion zu dem Termin am 11.04.2023 (Anlage) sollte Waldeigentümer Jungbeck die gefällten Bäume auf Höhlen/Quartier untersuchen!

13. Nicht nachvollziehbar ist, dass erst nachdem am Kaulhübel (Flst. 478/a) vollendete Tatsachen geschaffen wurden eine Fledermausuntersuchung incl. dem Schlosshang gegenüber in der Zeit 16.06.23 bis 23.06.23 stattfand. Insgesamt 11 Fledermausarten mit den beiden FFH-Arten Mopsfledermaus und Großes Mausohr wurden nachgewiesen.

14. Die im Anordnungsentwurf vorgeschlagenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind ungeeignet den verursachten Eingriff auszugleichen.
    Nistkästen können die beseitigten Quartierbäume nicht ersetzen und der über viele Jahrzehnte geschädigte Wald wird sich durch natürliche Sukzession auch im Bereich des Kahlschlages auf dem Flst. 478/a erneuern. Ohne den Schutz großer Bäume werden sich ohnehin zunächst nur die Baumarten durchsetzen, die die extremen Verhältnisse vertragen.

Fazit der o. g. Hinweise ist, dass die Umweltschäden in dem FFH-Gebiet „Zschopautal" bei Lichtenwalde vorrangig durch die Untätigkeit der zuständigen Behörden, insbesondere durch die nicht durchgeführte FFH-Verträglichkeitsprüfung verursacht wurden. Es wurden mehrfach Genehmigungen unter dem Vorwand der Verkehrssicherung selbst in der Vegetations- und Brutzeit erteilt, obwohl in Gebieten keine öffentlich gewidmeten Wege, wie am Schlosshang vorhanden waren.

Um weitere Eingriffe in die Schutzgebiete bei Lichtenwalde auszuschließen fordern wir, dass das betreffende Waldgebiet vollständig aus der

Nutzung genommen wird, damit das Gebiet als Naturschutz- und Erholungsgebiet erhalten bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Röder
NABU Erzgebirge